

Datei: 06_email_akteneinsicht_und_rueckfragen.eml

Von	RAin Nora Hagedorn <kanzlei@example.invalid>
An	dezernat@example.invalid
Datum	Thu, 02 Jul 2026 09:42:00 +0000
Betreff	Akteneinsicht und Rückfragen - Staatsanwaltschaft Hannover, 312 Js 5020/26

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Sache Staatsanwaltschaft Hannover, 312 Js 5020/26 bitte ich um vollständige Akteneinsicht einschließlich aller digitalen Originaldateien, Metadaten, Vermerke über Sicherstellung und Nachlieferungen.

Für die laufende Bearbeitung sind derzeit besonders wichtig:

- vollständige Beweismitteldateien ohne Vorsortierung,
- Nachweise zur Belehrung und zur Sicherungskette,
- alle noch ausstehenden Gutachten oder Plattform- beziehungsweise Providerantworten,
- Termin- und Friststand mit Zustellnachweisen.

Der nächste beabsichtigte Arbeitsschritt lautet:

Chronologie gerichtsfest verdichten, Plattformdaten und SIM-Abfragen nachfassen, Schutzantrag finalisieren und Beweisübersicht nach Kontaktkanälen erstellen.

Mit freundlichen Grüßen

RAin Nora Hagedorn

Datum;Ereignis;Friststatus;Bearbeitungsvermerk		
04.04.2026;Trennung nach dreijähriger Beziehung;aktenkundig;Dokument zuordnen	Belegfundstelle eintragen	Wiedervorlage setzen
18.04.2026;erste Serie anonymer Nachrichten über zwei Profile;aktenkundig;Dokument zuordnen	Belegfundstelle eintragen	Wiedervorlage setzen
07.05.2026;Werkstatt findet GPS-Tracker am Fahrzeug;aktenkundig;Dokument zuordnen	Belegfundstelle eintragen	Wiedervorlage setzen
09.05.2026;polizeiliche Gefährderansprache;aktenkundig;Dokument zuordnen	Belegfundstelle eintragen	Wiedervorlage setzen
28.05.2026;Kontaktverbot im Gewaltschutzverfahren beantragt;aktenkundig;Dokument zuordnen	Belegfundstelle eintragen	Wiedervorlage setzen
21.07.2026;Auswertung Plattformdaten erwartet;aktenkundig;Dokument zuordnen	Belegfundstelle eintragen	Wiedervorlage setzen
laufend;Akteneinsicht und Nachlieferungen;offen;jede neue Datei mit Blattzahl und Beweisrichtung erfassen		

Tabellenblatt: Beweismittel

Beweismittel	Quelle	Belastender Kern	Entlastender Ansatz	Arbeitsauftrag
GPS-Tracker	Werkstatt Autohaus Leinau	Gerät am Fahrzeug gefunden	Fingerabdrücke unergiebig	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren
Screenshots Profile	Instagram und Messenger	nicht öffentliches Urlaubsfoto	Accountinhaber noch offen	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren
SIM-Karten-Daten	Prepaid-Provider	Bewegungsmuster	Käufer nicht identifiziert	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren
Zeugin Schwester	Maja Wienholt	Angst und Ausweichwohnung	keine unmittelbare Tatwahrnehmung	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren
Gefährderansprache	Polizei Hannover	Kontaktverbot mündlich erläutert	keine strafbewehrte gerichtliche Anordnung zu diesem Zeitpunkt	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren

Tabellenblatt: Verfahrenslinien

Linie	Nutzen	Risiko	Nächster Schritt
Einlassungsoption	kann Strafzumessung und Einstellung fördern	öffnet Angriffsflächen bei unklarer Beweislage	erst nach Akteneinsicht final entscheiden
Beweisantrag	zwingt Gericht zu Tatsachenkern	bei Ausforschung schwach	konkret mit Beweistatsache formulieren
Verständigung oder Einstellung	schnelle Erledigung möglich	Nebenfolgen und Einziehung beachten	Auflagenhöhe und Schuldanerkenntnis trennen
Schutz- oder Haftfrage	sofortige praktische Wirkung	Beweismaß und Fristen streng	Beschluss und Aktenlage synchronisieren

Mandatsnotiz Erstgespräch

Amtsgericht Hannover, Strafrichter Abteilung 312 | Staatsanwaltschaft Hannover, 312 Js 5020/26

Mandatsziel

Clara Wienholt, Geschädigte und Antragstellerin im Gewaltschutzverfahren benötigt eine schnelle, aber belastbare Einordnung der Lage. Der erste Schritt ist kein Rundumschlag, sondern die Sicherung der fristkritischen Punkte, die Trennung der Rollen und die Entscheidung, ob geschwiegen, vorgetragen oder ein Antrag gestellt wird.

Sofortfragen

Welche Frist läuft tatsächlich und wodurch wurde sie ausgelöst?

Welche Originaldaten fehlen noch und wer besitzt sie?

Welche Einlassung ist bereits aktenkundig oder faktisch erfolgt?

Welche Nebenfolge droht sofort praktisch zu wirken?

Chronologie gerichtsfest verdichten, Plattformdaten und SIM-Abfragen nachfassen, Schutzantrag finalisieren und Beweisübersicht nach Kontaktkanälen erstellen.

Beteiligte

Punkt	Inhalt
Beschuldigte oder betroffene Person	Tobias Mertens
Mandatsbezug	Clara Wienholt, Geschädigte und Antragstellerin im Gewaltschutzverfahren
Gericht	Amtsgericht Hannover, Strafrichter Abteilung 312
Staatsanwaltschaft	Staatsanwaltschaft Hannover, 312 Js 5020/26
Verteidigung oder Vertretung	RAin Nora Hagedorn, Hannover

Sachverhalt und Chronologie

Amtsgericht Hannover, Strafrichter Abteilung 312 | Staatsanwaltschaft Hannover, 312 Js 5020/26

Arbeitsfassung Sachverhalt

Nach der Trennung erhielt Clara Wienholt täglich Nachrichten über wechselnde Profile. Inhalte waren zunächst bittend, später kontrollierend und drohend. Mehrfach stand Tobias Mertens vor ihrer Arbeitsstelle. Eine Werkstatt fand unter dem hinteren Stoßfänger ihres Fahrzeugs einen kleinen GPS-Tracker mit Prepaid-SIM. Mertens bestreitet den Einbau und spricht von Zufallskontakten.

Die Plattformdaten sind noch nicht vollständig. Screenshots zeigen aber ein Profilfoto aus einem früheren gemeinsamen Urlaub, das öffentlich nicht verfügbar war. Die SIM-Karte im Tracker wurde bar gekauft; Funkzellendaten zeigen regelmäßige Verbindungen im Umfeld der Wohnung und des Arbeitsplatzes. Die Geschädigte hat ihre Arbeitszeiten geändert und schläft seit Mai bei ihrer Schwester.

Die Akte verbindet Strafantrag, Beweissicherung, Gewaltschutz, digitale Spuren und Schutzplanung. Sie soll eine gerichts feste Chronologie ermöglichen, ohne jeden Kontakt automatisch als Tatbeitrag zu überdehnen.

Zeitachse

Noch offene Widersprüche

Welche Aussage ist unmittelbare Wahrnehmung und welche nur Schlussfolgerung?

Ist der technische Befund zeitlich eindeutig der behaupteten Handlung zuzuordnen?

Gibt es alternative, aktenkundige Erklärungen für das belastende Indiz?

Sind Frist und Zustellung dokumentiert oder nur mündlich mitgeteilt?

Spalte 1	Spalte 2
04.04.2026	Trennung nach dreijähriger Beziehung
18.04.2026	erste Serie anonymer Nachrichten über zwei Profile
07.05.2026	Werkstatt findet GPS-Tracker am Fahrzeug
09.05.2026	polizeiliche Gefährderansprache
28.05.2026	Kontaktverbot im Gewaltschutzverfahren beantragt
21.07.2026	Auswertung Plattformdaten erwartet

Ermittlungsakte Auszüge und Beweislage

Amtsgericht Hannover, Strafrichter Abteilung 312 | Staatsanwaltschaft Hannover, 312 Js 5020/26

Aktenauszug

Staatsanwaltschaft Hannover, 312 Js 5020/26 führt die Sache derzeit mit Schwerpunkt auf: Nachstellung nach Paragraph 238 StGB; Verstoß gegen Kontaktverbot als Folgerisiko; Daten- und Kommunikationsspuren als Beweiskern.

Die Ermittlungsakte enthält bereits mehrere belastende Indizien, aber bei einzelnen Beweismitteln fehlen Rohdaten, Sicherungsvermerke oder Anschlussvernehmungen.

Für eine gerichtsfeste Bearbeitung müssen Blattstellen, Dateiherkunft und Beweisrichtung nachgetragen werden. Jede spätere Stellungnahme sollte sichtbar machen, was bewiesen ist, was nur behauptet wird und was noch aufgeklärt werden muss.

Beweismittelübersicht

Normanker

Paragraph 238 StGB

Paragraph 201a StGB

Paragraph 100g StPO

Paragraph 406h StPO

Paragraph 244 StPO

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4
GPS-Tracker	Werkstatt Autohaus Leinau	Gerät am Fahrzeug gefunden	Fingerabdrücke unergiebig
Screenshots Profile	Instagram und Messenger	nicht öffentliches Urlaubsfoto	Accountinhaber noch offen
SIM-Karten-Daten	Prepaid-Provider	Bewegungsmuster	Käufer nicht identifiziert
Zeugin Schwester	Maja Wienholt	Angst und Ausweichwohnung	keine unmittelbare Tatwahrnehmung
Gefährderansprache	Polizei Hannover	Kontaktverbot mündlich erläutert	keine strafbewehrte gerichtliche Anordnung zu diesem Zeitpunkt

Rechtliche Arbeitsnotiz

Amtsgericht Hannover, Strafrichter Abteilung 312 | Staatsanwaltschaft Hannover, 312 Js 5020/26

Rechtlicher Einstieg

Die Prüfung beginnt mit der Verfahrensrolle und dem konkreten Arbeitsprodukt: Haft, Einstellung, Schutzantrag, Anklageprüfung, Hauptverhandlung oder Rechtsmittel.

Danach werden Tatbestandsmerkmale, subjektiver Tatbestand und Beweisbarkeit getrennt. Eine plausible Verteidigungslinie ersetzt keinen Beweiswertvergleich; eine plausible Anklagehypothese ersetzt keine Lückenanalyse.

Normanker: Paragraf 238 StGB, Paragraf 201a StGB, Paragraf 100g StPO, Paragraf 406h StPO, Paragraf 244 StPO.

Arbeitsmatrix

Tatbestandsmerkmal: Welche konkrete Tatsache trägt es?

Beweismittel: Ist es original, vollständig, verwertbar und in sich konstant?

Gegenposition: Welches alternative Geschehen ist aktenkundig und nicht nur spekulativ?

Risiko: Welche Nebenfolge droht unabhängig vom Ausgang der Hauptsache?

Output: konkreter Antrag oder konkreter Entwurf, keine bloße Rechtsmeinung.

Nächster Schritt

Chronologie gerichtsfest verdichten, Plattformdaten und SIM-Abfragen nachfassen, Schutzantrag finalisieren und Beweisübersicht nach Kontaktkanälen erstellen.

Entwurf nächster Verfahrensschritt

Amtsgericht Hannover, Strafrichter Abteilung 312 | Staatsanwaltschaft Hannover, 312 Js 5020/26

Entwurfsziel

Chronologie gerichtsfest verdichten, Plattformdaten und SIM-Abfragen nachfassen, Schutzantrag finalisieren und Beweisübersicht nach Kontaktkanälen erstellen.

Textbaustein

In der Sache Staatsanwaltschaft Hannover, 312 Js 5020/26 beantragen wir zunächst, die nachfolgend bezeichneten Unterlagen vollständig und in Originalqualität zur Akte zu nehmen beziehungsweise der Verteidigung zugänglich zu machen.

Die bisherige Aktenlage lässt eine abschließende Stellungnahme noch nicht zu, weil zentrale Beweismittel entweder nur zusammengefasst wiedergegeben oder technisch nicht nachvollziehbar dokumentiert sind.

Sobald die Nachlieferungen vorliegen, wird eine geordnete Stellungnahme nach Tatsachenkern, Beweiswert, rechtlicher Einordnung und Verfahrensziel eingereicht.

Konkrete Anträge und Bitten

Übersendung aller digitalen Originaldateien mit Metadaten und Sicherungsvermerken.

Mitteilung sämtlicher Zustelldaten, Ladungsdaten und noch offener Fristen.

Benennung ausstehender Gutachten und geplanter Vernehmungen.

Gelegenheit zur ergänzenden Stellungnahme nach vollständiger Akteneinsicht.

Taktischer Hinweis

Der Entwurf ist bewusst kurz gehalten. Er sichert den nächsten Schritt, ohne eine Sachversion festzuschreiben, die später nach Akteneinsicht korrigiert werden müsste.

Datei

PDF-Anhang: 09_originalanlage_behoerdenvermerk.pdf

Werkstattbericht GPS-Gerät Fahrzeug Clara Wienholt

Staatsanwaltschaft Hannover, 312 Js 5020/26

Autohaus Leinau, Hannover-Linden, Auftrag 07.05.2026: Kundin berichtet über Klappergeräusch hinten links.

Mechaniker findet magnetisch befestigtes Gerät unter dem hinteren Stoßfänger, links neben Abschleppöse. Gerät nicht Bestandteil des Fahrzeugs.

Gerät ausgeschaltet und in antistatische Tüte gelegt. SIM-Karte sichtbar, Seriennummer fotografiert. Übergabe an Kundin 11:42 Uhr, anschließend Polizei verständigt.

Am Fahrzeug keine frischen Beschädigungen. Befestigungsstelle von außen erreichbar, wenn man sich hinter das geparkte Fahrzeug kniet.

Feld	Eintrag
Bearbeiter	Staatsanwaltschaft Hannover
Bezug	Digitales Stalking und Kontaktverbot Hannover
Nächster Schritt	Chronologie gerichtsfest verdichten, Plattformdaten und SIM-Abfragen nachfassen, Schu